



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 21 /Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

#### Anak 1.

Nama lengkap : TERDAKWA ANAK 1  
Tempat lahir : Ekasari- Negara  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 26 Juni 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Denpasar.  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Tidak Ada

#### Anak 2.

Nama lengkap : TERDAKWA ANAK 2  
Tempat lahir : Denpasar  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 31 Juli 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Denpasar.  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Anak Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016 ;

*Hal 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
o. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Agustus 2016 s/d tanggal 1 September 2016 ;

Para Anak didampingi oleh I Gusti Agung Puspawati Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar ;

Para Anak di dampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Benny Hariyono, SH. Advokat / Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum "YANUAR NAHAK & Rekan, beralamat di Jalan Akasia No. 37 Denpasar berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Agustus 2016, No. 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps,-

Para Anak didampingi oleh P2TP2A Kota Denpasar yang bernama Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih, SE.SH. ;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pid.Sus.Anak/ 2016 / PN Dps tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus.Anak/ 2015 / PN Dps tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar tertanggal ..... 2016 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan korban, saksi- saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut supaya Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1 **TERDAKWA ANAK 1** dan terdakwa 2 **TERDAKWA ANAK 2** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan **pidana penjara masing-masing selama 10 (sepeuluh) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, warna hitam coklat, tahun 2016, No. Pol. DK-3392-QP, Noka: MH1JFW113GK355363, Nosin: JFW1E1350364.

Dikembalikan kepada saksi HAN SIN ALFANDI.

*Hal 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pasang pedal/injakan roda belakang warna silver.

- 1 (satu) pasang pedal/injakan kaki bagian belakang berwarna silver.
- 1 (satu) buah tutup kipas/magnet mesin sebelah kiri warna silver.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria RU 120, warna hitam kombinasi biru abu-abu, Nosin: F125-ID-647846..

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN MIARTA.

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Para Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Penasehat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari petugas pemasyarakatan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak 1 orang tuanya sudah meninggal dan tidak ada keluarganya ;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal ..... 2016, No. Reg.Perk.No.: PDM -683/DENPA.OHD/08/2016, sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa 1 TERDAKWA ANAK 1 dan terdakwa 2 TERDAKWA ANAK 2 pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 02.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2016, bertempat di Jl. Sastra Gg. Lele No. 1 Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 09.00 wita saksi korban I WAYAN MIARTA meninggalkan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria RU 120, warna merah putih, tahun 2001, No. Pol.: DK-3154-ME (Noka: MH8BF13BL1J-647569, Nosin: F125-ID-647846, No. BPKB: 0541628-O, STNK an. I NGH LASTRA, dengan alamat Dsn. Kaleran Bungbungan, Banjarangkan, Klungkung) miliknya sendiri di halaman kos-kosan di Jl. Sastra Gg. Lele No. 1 Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dalam keadaan tanpa kunci stang, dimana saksi korban I WAYAN MIARTA pulang ke kampung halamannya di Klungkung ;

Hal 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 02.00 wita terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 bersama dengan saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN berkumpul di rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Ceningan Sari Gg. Palm No. 44 Sesetan, Denpasar. Oleh karena terdakwa TERDAKWA ANAK 1 tidak memiliki sepeda motor untuk dipergunakan bekerja karena sepeda motor miliknya rusak, lalu terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 bersepakat untuk mencari sepeda motor untuk dipergunakan oleh terdakwa TERDAKWA ANAK 1 nantinya bekerja. Kemudian para terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, warna hitam coklat, tahun 2016, No. Pol. DK-3392-QP (Noka: MH1JFW113GK355363 dan Nosin: JFW1E1350364) untuk dipergunakan mencari sepeda motor yang akan diambilnya. -----

- Bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 lalu pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN menuju Jalan Pendidikan lalu Jalan Sastra. Kemudian tepat di Jl. Sastra Gg. Lele No. 1 Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa TERDAKWA ANAK 1 lalu melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria RU 120, warna merah putih, tahun 2001, No. Pol.: DK-3154-ME milik saksi korban I WAYAN MIARTA dalam posisi terparkir di halaman kos-kosan tanpa kunci stang, lalu terdakwa TERDAKWA ANAK 1 mengambil sepeda motor milik saksi korban I WAYAN MIARTA tersebut, dengan cara terdakwa TERDAKWA ANAK 1 menaiki sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh terdakwa TERDAKWA ANAK 2 yang mendorong bagian knalpotnya dengan menggunakan kaki kiri terdakwa TERDAKWA ANAK 2 yang sambil mengendarai sepeda motor milik saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN, untuk langsung dibawa ke tempat tinggal terdakwa TERDAKWA ANAK 1 di Jl. Ceningan Sari Gg. Palm No. 44 Sesetan, Denpasar.
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar jam 16.00 wita, terdakwa TERDAKWA ANAK 1 lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membongkar dan menyambungkan kabel pada kunci kontak. Lalu terdakwa TERDAKWA ANAK 1 mengendarai sepeda motor tersebut menuju bengkel di Pulau Serangan bersama dengan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 dan saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN yang mengendarai sepeda motor milik saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN. Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 lalu melepaskan dan menukarkan onderdil sepeda motor tersebut berupa 1 (set) Arm/garpu roda belakang warna silver, 1 (satu) pasang pedal/injakan kaki bagian belakang berwarna silver, dan 1 (satu) buah tutup kipas/magnet mesin

Hal 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ini, wawancara, di bengkel di Pulau Serangan tersebut. Bodi sepeda motor tersebut sempat dicat warna hitam dan plat nomor dilepas. Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN untuk kemudian diperbaiki dan dijual pada tanggal 30 April 2016 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Mini Market Coco Mart di daerah Monang Maning Denpasar Barat kepada saksi ANAK AGUNG ODIK PRASETYA Alias GUNG ODIK seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut dibagi dua untuk terdakwa TERDAKWA ANAK 2 dan saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN. Dari saksi ANAK AGUNG ODIK PRASETYA Alias GUNG ODIK lalu dijual kepada saksi I PUTU BAYU PRATAMA dengan seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Yang kemudian oleh saksi I PUTU BAYU PRATAMA bodi sepeda motor tersebut dicat warna hitam kombinasi biru abu-abu. ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 16.00 wita para terdakwa ditangkap oleh saksi I NENGAH RAI dan saksi I NENGAH SUKERTIA di rumah tempat tinggalnya masing-masing, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/50/IV/2016/Polsek Densel, tertanggal 14 April 2016 yang dibuat oleh saksi korban I WAYAN MIARTA.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban I WAYAN MIARTA selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria RU 120, warna merah putih (yang kemudian menjadi warna hitam kombinasi biru abu-abu), tahun 2001, No. Pol.: DK-3154-ME yang diambil para terdakwa tersebut. Dimana sepeda motor tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki dan telah dijual oleh para terdakwa. Nilai dari sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

### **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN MIARTA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Anak.
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi kehilangan sepeda motor. Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 14 April 2016, sekira pukul 03.30 wita bertempat di kos-kosan

*Hal 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Beralamatkan di: Sastra Gg. Lele No. 1 Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria RU 120, warna merah putih, Tahun 2001, No. Pol.: DK-3154-ME, Noka: MH8BF13BL1J-647569, Nosin: F125-ID-647846, No. BPKB: 0541628-O, STNK an. I NGH LASTRA, dengan alamat Dsn. Kaleran Bungbungan, Banjarangkan, Klungkung dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan orang lain untuk mengambil sepeda motor milik saksi. Secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menduga sepeda motor tersebut diambil dengan mudah, karena saksi tinggalkan, saksi lupa mengunci stang dari sepeda motor tersebut, yang mana saat kejadian saksi sedang berada di kampung, yaitu di Klungkung, yang mana saksi meninggalkan sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari.
- Bahwa sebelum kejadian, posisi sepeda motor tersebut yaitu saksi parkir di parkiran kos-kosan, yang mana saat meninggalkan/memarkir sepeda motor tersebut, saksi tidak mengunci stang dari sepeda motor tersebut dan terakhir kali saksi mengetahui sepeda motor tersebut masih berada pada tempatnya yaitu sebelum saksi tinggalkan untuk pulang kampung yaitu pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, sekira jam 09.00 wita.
- Bahwa untuk STNK dan BPKB dari sepeda motor tersebut masih ada pada saksi dan saksi ketahui sendiri bahwa sepeda motor tersebut telah hilang dari tempatnya, yang mana saat itu saksi baru kembali dari kampung.
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016, sekira jam 07.30 wita, saksi memarkir sepeda motor tersebut di parkiran kos-kosan dalam keadaan stang tidak terkunci, lalu sekira jam 09.00 wita saksi tinggal untuk pulang kampung ke Klungkung. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016, sekira jam 03.30 wita, saat saksi sampai di kos, saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada pada tempatnya.
- Bahwa selain saksi tidak ada yang mengetahui sepeda motor tersebut hilang.
- Bahwa harga sepeda motor tersebut (nilai barang) kurang lebih sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Aak tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2.Saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Hal 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah membantu memperbaiki dan membantu menjualkan sepeda motor yang belakangan saksi ketahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian.
- Bahwa saksi membantu memperbaiki sepeda motor tersebut sekira hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekira pukul 11.00 wita, yang mana saksi memperbaiki sepeda motor tersebut dengan membawanya ke bengkel KMR di Jl. Tukad Petanu Panjer Denpasar Selatan dan yang saksi ingat saksi membantu menjualkan sepeda motor tersebut dua minggu setelah saksi perbaiki sekira tanggal 30 April 2016 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Mini Market Coco Mart di daerah Monang Maning Denpasar Barat.
- Bahwa sepeda motor yang saksi bantu perbaiki dan saksi bantu menjualkan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120, warna hijau, Nomor Polisi: DK-3154-ME.
- Bahwa yang saksi ketahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik teman saksi yang bernama TERDAKWA ANAK 1 Als. SURYA, yang mana TERDAKWA ANAK 1 Als. SURYA mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakaknya dan kakaknya memberikan sepeda motor tersebut kepadanya untuk dipakai bekerja.
- Bahwa awalnya body sepeda motor tersebut berwarna hijau namun ketika memperbaikinya body sepeda motor tersebut di cat menjadi warna hitam oleh KADEK PUTRA JULIANTARA Als. PUTRA.
- Bahwa yang saksi ingat saksi diserahkan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 19.00 wita, yang mana saat itu teman saksi yang bernama KADEK PUTRA JULIANTARA Als. PUTRA yang mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah saksi di Jl. Sidakarya No. 6 A Br. Pegok, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan. Dan saat itu KADEK PUTRA JULIANTARA Als. PUTRA mengantarkan sepeda motor tersebut bersama TERDAKWA ANAK 1 Als. SURYA, yang mana saat itu saksi hanya diserahkan sepeda motor saja tanpa ada kunci kontaknya karena sepeda motor tersebut hanya dengan di stater kaki saja sudah bisa dinyalakan.
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada teman saksi yang bernama ANAK AGUNG ODIK PRASETYA Als. GUNG ODIK yang mana saksi menjualnya setelah mendapatkan persetujuan dari KADEK PUTRA JULIANTARA Als. PUTRA dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ketika saksi menjual sepeda motor tersebut saksi hanya memberikan sepeda motor saja kepada ANAK AGUNG ODIK

Hal 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PRASETYA AIS-GUNG ODIK tanpa kelengkapan surat-surat seperti STNK dan BPKB.

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi berikan kepada KADEK PUTRA JULIANTARA Als. PUTRA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di bengkel KMR Jl. Tukad Petanu Panjer Denpasar Selatan. Sedangkan sisanya saksi ambil untuk dipergunakan membayar biaya perbaikan di bengkel KMR sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada awalnya sekira hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 16.00 wita saksi pergi ke rumah teman saksi atas nama DENI di Jl. Ceningan Sari No.- Seseetan Densel. Saat itu sudah ada TERDAKWA ANAK 1 Als. SURYA dan KADEK PUTRA JULIANTARA Als. PUTRA, saat itu saksi langsung diajak jalan-jalan oleh mereka berdua ke daerah Pulau Serangan Denpasar Selatan yang mana saat itu saksi mempergunakan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi sedangkan TERDAKWA ANAK 1 Als. SURYA dan KADEK PUTRA JULIANTARA Als. PUTRA menggunakan sepeda motor hasil curian. Sampai di Pulau Serangan Denpasar Selatan kami bertiga bertemu dengan teman kami yang bernama KOMO, saat itu TERDAKWA ANAK 1 Als. SURYA menawarkan untuk menukar beberapa onderdil sepeda motor hasil curian dengan onderdil sepeda motor Suzuki Satria milik KOMO. Setelah KOMO bersedia akhirnya saat itu juga beberapa onderdil sepeda motor hasil curian tersebut ditukar dengan onderdil sepeda motor milik KOMO. Setelah selesai menukar onderdil saat itu juga kami bertiga langsung menuju ke rumah saksi untuk menaruh sepeda motor curian tersebut karena akan saksi perbaiki dan setelah itu dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor saksi saat itu kami langsung kembali ke rumahnya DENI untuk kumpul-kumpul.
- Bahwa saat itu onderdil sepeda motor yang ditukar adalah arm/garpu roda belakang, 1 (satu) pasang pedal/injakan kaki bagian belakang dan tutup kipas/magnet mesin sebelah kiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah arm/garpu roda belakang berwarna silver, 1 (satu) pasang pedal/injakan kaki bagian belakang berwarna silver dan 1 (satu) buah tutup kipas/magnet mesin sebelah kiri berwarna silver adalah onderdil milik sepeda motor Suzuki Satria RU 120, warna hijau, Nomor Polisi : DK 3154 ME yang ditukarkan dengan onderdil sepeda motor milik KOMO.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam coklat, tahun 2016, No. Pol.: DK-3392-QP, Noka: MH1JFW113GK355363, Nosin: JFW1E1350364 adalah sepeda motor milik

*Hal 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat saksi atas Nama TIAN HUA namun sehari-hari saksi yang mempergunakannya.

- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut sering beberapa kali dipinjam oleh TERDAKWA ANAK 1 Als. SURYA dan KADEK PUTRA JULIANTARA Als. PUTRA untuk pergi keluar namun saksi tidak pernah tahu kemana biasanya mereka berdua pergi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi PUTU BAYU PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Anak.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah membeli sepeda motor dari orang lain dan kemudian saksi ketahui kalau sepeda motor tersebut adalah barang dari hasil curian, dimana yang saksi telah membeli sepeda motor pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira jam 20.00 wita bertempat di Depan SPBU Monang Maning Denpasar.
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna Biru tanpa plat nomor Polisi dan tanpa kunci kontak. Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari seorang laki-laki dengan panggilan di kontak BBMnya bernama AGUS KUMIS namun setelah di kantor polisi saksi baru tahu nama lengkapnya adalah I KADEK AGUS SEDANA PUTRA.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa saat transaksi jual beli sepeda motor di mana saya mengajak teman saksi yang bernama AGUS DWI ERLANGGA PUTRA Als POLIK.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dari AGUS KUMIS tanpa di lengkapi dengan surat – surat berupa BPKB dan STNK aslinya dan juga tanpa kunci kontaknya.
- Bahwa setelah saksi berhasil membeli sepeda motor tersebut kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut ke bengkel tempat kerjanya ERLANGGA di Darmasaba – Badung untuk saksi perbaiki dan saksi cat dengan warna abu-abu doff. Menurut saksi terhadap harga sepeda motor tersebut cukup murah dan harganya tidak wajar.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor warna abu-abu doff tanpa plat nomor polisi, adalah sepeda motor yang saksi

Hal 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang yang bernama I KADEK AGUS SEDANA PUTRA Als AGUS KUMIS seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi I NENGAH SUKERTIA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Anak..
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Anak pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 16.00 wita bertempat di Jl. Cenigan Sari Gang Palm No. 44, Sesetan, Denpasar untuk Anak TERDAKWA ANAK 1 dan di Jl. Pendidikan Gg. Mayangsari No. 11 B Br. Tengah, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk Anak ITERDAKWA ANAK 2.
- Bahwa penangkapan dilakukan karena para Anak diduga telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban I WAYAN MIARTA.
- Bahwa sepeda motor yang dimaksud adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria RU 120, warna merah putih (yang mana saat hilang sepeda motor tersebut berwarna hijau toska), Tahun 2001, No. Pol.: DK-3154-ME.
- Bahwa berdasarkan laporan dari korban atas nama I WAYAN MIARTA, yang melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria RU 120, warna merah putih (yang mana saat hilang sepeda motor tersebut berwarna hijau toska), Tahun 2001, No. Pol.: DK-3154-ME, Noka: MH8BF13BL1J-647569, Nosin: F125-ID-647846, No. BPKB: 0541628-O, STNK an. I NGH LASTRA, dengan alamat Dsn Kaleran Bungbungan, Banjarangkan Klungkung, kemudian saksi bersama I NENGAH RAI diperintahkan oleh Kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan selama 3 (tiga) bulan, ternyata sepeda motor yang hilang tersebut telah diambil oleh dua orang yang bernama TERDAKWA ANAK 1 dan I KADEK PUTRA JULIANTARA, yang mana setelah mengambil sepeda motor tersebut, TERDAKWA ANAK 1 dan I KADEK PUTRA JULIANTARA memperbaiki sepeda motor tersebut dan menjualnya, kemudian saksi bersama I NENGAH RAI datang ke tempat tinggalnya yang beralamat di Jl. Cenigan Sari Gang Palm No. 44, Sesetan, Denpasar dan di Jl. Pendidikan Gg. Mayangsari No. 11 B Br. Tengah, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk menangkap TERDAKWA ANAK 1 dan I KADEK PUTRA JULIANTARA, yang mana saat diinterogasi, TERDAKWA ANAK 1 dan I KADEK PUTRA JULIANTARA menjelaskan

*Hal 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memang benar telah mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi bersama dengan I NENGGAH RAI membawa terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan I KADEK PUTRA JULIANTARA ke Kantor Polsek Densel sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-B/50/IV/2016/Polsek Densel, tertanggal 14 April 2016.

- Bahwa sesuai keterangan dari TERDAKWA ANAK 1 dan I KADEK PUTRA JULIANTARA, bahwa telah mengambil sepeda motor tersebut hanya berdua saja, dan mengambil sepeda motor tersebut atas keinginan dan ide dari TERDAKWA ANAK 1. Secara pasti saksi tidak mengetahui berapa kali dan dimana saja TERDAKWA ANAK 1 dan I KADEK PUTRA JULIANTARA mengambil barang milik orang lain, namun sesuai dengan keterangan dari TERDAKWA ANAK 1 dan I KADEK PUTRA JULIANTARA bahwa pernah mengambil sepeda motor milik orang lain, yang mana perkara tersebut sudah di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa pada saat ditunjukkan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama TERDAKWA ANAK 1 dan I KADEK PUTRA JULIANTARA dan saksi membenarkan bahwa orang tersebut yang telah saksi tangkap pada saat itu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria RU 120, warna hitam kombinasi biru abu-abu, Nosin: F125-ID-647846 adalah sepeda motor yang diambil oleh TERDAKWA ANAK 1 dan I KADEK PUTRA JULIANTARA tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (set) Arm/garpu roda belakang warna silver, 1 (satu) pasang pedal/injakan kaki bagian belakang berwarna silver dan 1 (satu) buah tutup kipas/magnet mesin sebelah kiri warna silver adalah barang-barang yang terpasang pada sepeda motor tersebut sebelum ditukar oleh terdakwa I KADEK PUTRA JULIANTARA.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam coklat, tahun 2016, No. Pol. DK 3392 QP, Noka : MH1JFW113GK355363, Nosin : JFW1E1350364 adalah sepeda motor yang digunakan oleh TERDAKWA ANAK 1 dan I KADEK PUTRA JULIANTARA untuk datang ke tempat kejadian / tempat kedua terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak 1. TERDAKWA ANAK 1 ,

*Hal 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Anak 1 dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

- Bahwa Anak mengerti diperiksa karena Anak telah mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain pada sekitar bulan April 2016, sekitar pukul 02.30 wita yang beralamat di Jl. Pendidikan Gang Sastra, Sidakarya, Denpasar.
- Bahwa sepeda motor yang Anak ambil tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria RU 120, warna hijau tosca, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman Anak bernama TERDAKWA ANAK 2.
- Bahwa awal kejadian sekitar pukul 23.00 wita, saat Anak sedang dalam perjalanan bersama PUTRA dengan mengendarai sepeda motor milik HANSIN ALFANDI (sepeda motor Honda Soopy) dengan tujuan menuju rumah seorang teman di Suwung Denpasar, Anak dan PUTRA melewati TKP dan melihat sepeda motor yang sedang diparkir. Saat dalam perjalanan pulang dan kembali melewati TKP, kami masih melihat sepeda motor tersebut parkir di tempat semula. Selanjutnya timbul niat Anak mengambil sepeda motor tersebut. Anak sampaikan niat dan keinginan Anak pada PUTRA dan bilang padanya untuk dipergunakan sarana transportasi bekerja karena Anak ingin bekerja, sedangkan sepeda motor Anak saat itu sudah lama rusak dan tidak ada biaya untuk memperbaiki. PUTRA menyetujui sehingga Anak dan PUTRA pun sepakat bekerja sama mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa cara Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah karena sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci stang, Anak turun dari boncengan sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut. Sementara PUTRA mengawasi sekitar sambil menunggu di atas sepeda motor yang dikendarai. Anak lalu menuntun sepeda motor keluar halaman dan pekarangan rumah menuju gang, saat sampai di jalan yang lebih besar yaitu Jl. Sastra, PUTRA membantu mendorong dari belakang dengan mendorong di bagian knalpot sambil tetap mengendarai sepeda motor HANSIN dan Anak mengendarai sepeda motor curian di depan PUTRA.
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian Anak dan PUTRA bawa ke tempat tinggal Anak di Jl. Cenigan Sari Gang Palm No. 44 Denpasar. Keesokkan harinya, sekitar jam 4 sore Anak membongkar kabel di bagian kunci starter sepeda motor untuk menghidupkan mesin. Setelah mesin hidup, Anak mengendarai sepeda motor curian tersebut, sedangkan PUTRA dan HANSIN mengendarai sepeda motor milik HANSIN ke sebuah bengkel sepeda motor

*Hal 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Serang Denpasar. Sebelumnya PUTRA telah janji dengan seorang teman yang bernama KADEK JAYA jika mau menukar pakai suku cadang sepeda motor tersebut. Setelah setuju Anak dan KADEK PUTRA JULIANTARA berangkat sore harinya dan selanjutnya membongkar dan menukar pakai arm dan pedal boncengan di sebuah bengkel sepeda motor di Serang Denpasar.

- Bahwa malam harinya setelah selesai menukar arm/garfu belakang dan pedal boncengan, sepeda motor dimaksud dibawa ke rumah HANSIN di Jl. Sidakarya No. 6 A Denpasar. Setelah itu Anak tidak tahu keberadaan sepeda motor tersebut. HANSIN mengatakan akan memperbaiki sepeda motor tersebut yang mana pistonnya berbunyi keras sehingga dititip di rumah HANSIN dengan maksud akan diperbaiki besok paginya. Sampai saat ini terdakwa tidak tahu keberadaan sepeda motor tersebut.
- Bahwa selain mengambil sepeda motor Suzuki Satria tersebut, setelah itu Anak bersama dengan TERDAKWA ANAK 2 juga pernah mengambil sepeda motor Kawasaki.

### Anak 2. TERDAKWA ANAK 2:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa karena Anak bersama teman Anak telah mengambil sepeda motor milik orang lain pada bulan April 2016, sekira jam 03.00 wita, dimana Anak bersama dengan teman Anak mengambil sepeda motor tersebut di kosan yang beralamat di Jl. Sastra Gg. Lele No. 1 Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria RU 120 warna hijau toska, untuk nomor polisi seingat Anak DK-3154-ME.
- Bahwa Anak tidak mengetahui pemilik dari sepeda motor tersebut dan teman yang saat itu bersama dengan Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah TERDAKWA ANAK 1.
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut, yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan April 2016, sekira jam 10.00 wita, Anak datang ke rumah DENI, yang mana TERDAKWA ANAK 1 juga tinggal di rumah tersebut, selanjutnya TERDAKWA ANAK 1 mengajak Anak untuk membantu TERDAKWA ANAK 1 mencari sepeda motor untuk dicuri dan akan digunakan untuk bekerja, lalu Anak langsung menyanggupi ajakan dari TERDAKWA ANAK 1.
- Bahwa saat Anak sampai di rumah DENI, disana sudah ada DENI, HANSIN dan juga TERDAKWA ANAK 1. Kemudian sekira jam 02.30 wita, terdakwa bersama dengan TERDAKWA ANAK 1 pergi untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri, yang mana saat itu TERDAKWA ANAK 1 meminjam

*Hal 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan HANSIN. Saat perjalanan mencari sepeda motor tersebut, Anak yang mengendarai sepeda motor dan TERDAKWA ANAK 1 yang mengarahkan jalan, yang mana Anak bersama TERDAKWA ANAK 1 sempat menyisiri Jl. Pendidikan sampai masuk ke gang-gang.

- Bahwa setelah 30 menit menyisir, TERDAKWA ANAK 1 menunjuk ke tempat kejadian, selanjutnya Anak menghentikan sepeda motor, lalu Anak bersama TERDAKWA ANAK 1 langsung turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut dengan mudah, karena sepeda motor tersebut tidak terkunci stang. Selanjutnya TERDAKWA ANAK 1 mengendarai sepeda motor dimaksud, namun karena sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan, jadi Anak yang mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dengan menggunakan kaki kiri.
- Bahwa sepeda motor tersebut ditaruh/diparkir di parkiran/garasi kosan. maksud dan tujuan Anak bersama TERDAKWA ANAK 1 mengambil dan membawa sepeda motor tersebut yaitu untuk dimiliki dan untuk digunakan sebagai transportasi saat TERDAKWA ANAK 1 bekerja.
- Bahwa tempat Anak mengambil sepeda motor tersebut merupakan kos-kosan yang tidak tertutup dan memang ada yang menempati sebagai tempat tinggal. TERDAKWA ANAK 1 mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada saat Anak bersama TERDAKWA ANAK 1 kumpul di rumah DENI, yang mana saat itu TERDAKWA ANAK 1 yang mengajak Anak untuk membantunya mencari sepeda motor tersebut. TERDAKWA ANAK 1 yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah Anak bersama TERDAKWA ANAK 1 berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bersama TERDAKWA ANAK 1 dibawa ke rumah DENI.
- Bahwa keesokan harinya, Anak bersama TERDAKWA ANAK 1 dan juga HANSIN datang ke Pulau Serangan untuk menukar ARM belakang/garpu belakang dari sepeda motor dimaksud. Selanjutnya selesai menukar ARM belakang/garpu belakang dari sepeda motor tersebut, terdakwa bersama TERDAKWA ANAK 1 membawa sepeda motor tersebut ke rumah HANSIN, yang mana HANSIN mengatakan akan merawat dan memperbaiki sepeda motor dimaksud. Mulai dari saat itu yang sering menggunakan sepeda motor tersebut adalah HANSIN hingga sepeda motor tersebut terjual.
- Bahwa HANSIN sudah berhasil menjual sepeda motor tersebut, yang mana HANSIN mendapatkan pembeli dari sepeda motor tersebut, Setahu terdakwa saat itu sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang yang bernama GUNG ODIK, yaitu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu

*Hal 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan saat penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan TERDAKWA ANAK 1 tidak mendapatkan bagian. Anak bersama dengan TERDAKWA ANAK 1 sempat mengecat dek dan kerangka dari sepeda motor tersebut dengan warna hitam.

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa: 1 (Set) Arm/garpu roda belakang warna silver; 1 (satu) pasang pedal/injakan kaki bagian belakang berwarna silver; 1 (satu) buah tutup kipas/magnet mesin sebelah kiri warna silver adalah onderdil dari sepeda motor yang Anak ambil, dan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria RU 120, warna hitam kombinasi biru abu-abu, Nosin : F125-ID-647846 adalah sepeda motor yang terdakwa ambil bersama dengan TERDAKWA ANAK 1.
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, warna hitam coklat, tahun 2016, No. Pol. DK 3392 QP, Noka : MH1JFW113GK355363, Nosin : JFW1E1350364, adalah sepeda motor yang Anak gunakan bersama dengan TERDAKWA ANAK 1 untuk datang dan mengambil sepeda motor tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa selain mengambil sepeda motor Suzuki Satria tersebut, setelah itu Anak bersama dengan TERDAKWA ANAK 1 juga pernah mengambil sepeda motor Kawasaki.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, warna hitam coklat, tahun 2016, No. Pol. DK-3392-QP, Noka: MH1JFW113GK355363, Nosin: JFW1E1350364.
- 1 (set) Arm/garpu roda belakang warna silver.
- 1 (satu) pasang pedal/injakan kaki bagian belakang berwarna silver.
- 1 (satu) buah tutup kipas/magnet mesin sebelah kiri warna silver.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria RU 120, warna hitam kombinasi biru abu-abu, Nosin: F125-ID-647846..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 09.00 wita saksi korban I WAYAN MIARTA meninggalkan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria RU 120, warna merah putih, tahun 2001, No. Pol.: DK-3154-ME (Noka: MH8BF13BL1J-647569, Nosin: F125-ID-647846, No. BPKB: 0541628-O, STNK an. I NGH LASTRA, dengan alamat Dsn. Kaleran Bungbungan, Banjarangkan, Klungkung) miliknya sendiri di halaman kos-kosan

*Hal 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan No. 1 Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dalam keadaan tanpa kunci stang, dimana saksi korban I WAYAN MIARTA pulang ke kampung halamannya di Klungkung ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 02.00 wita terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 bersama dengan saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN berkumpul di rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Ceningan Sari Gg. Palm No. 44 Sesetan, Denpasar. Oleh karena terdakwa TERDAKWA ANAK 1 tidak memiliki sepeda motor untuk dipergunakan bekerja karena sepeda motor miliknya rusak, lalu terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 bersepakat untuk mencari sepeda motor untuk dipergunakan oleh terdakwa TERDAKWA ANAK 1 nantinya bekerja. Kemudian para terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, warna hitam coklat, tahun 2016, No. Pol. DK-3392-QP (Noka: MH1JFW113GK355363 dan Nosin: JFW1E1350364) untuk dipergunakan mencari sepeda motor yang akan diambilnya. -----
- Bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 lalu pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN menuju Jalan Pendidikan lalu Jalan Sastra. Kemudian tepat di Jl. Sastra Gg. Lele No. 1 Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa TERDAKWA ANAK 1 lalu melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria RU 120, warna merah putih, tahun 2001, No. Pol.: DK-3154-ME milik saksi korban I WAYAN MIARTA dalam posisi terparkir di halaman kos-kosan tanpa kunci stang, lalu terdakwa TERDAKWA ANAK 1 mengambil sepeda motor milik saksi korban I WAYAN MIARTA tersebut, dengan cara terdakwa TERDAKWA ANAK 1 menaiki sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh terdakwa TERDAKWA ANAK 2 yang mendorong bagian knalpotnya dengan menggunakan kaki kiri terdakwa TERDAKWA ANAK 2 yang sambil mengendarai sepeda motor milik saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN, untuk langsung dibawa ke tempat tinggal terdakwa TERDAKWA ANAK 1 di Jl. Ceningan Sari Gg. Palm No. 44 Sesetan, Denpasar.
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar jam 16.00 wita, terdakwa TERDAKWA ANAK 1 lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membongkar dan menyambungkan kabel pada kunci kontak. Lalu terdakwa TERDAKWA ANAK 1 mengendarai sepeda motor tersebut menuju bengkel di Pulau Serangan bersama dengan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 dan saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN yang mengendarai sepeda motor milik saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN. Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 lalu

*Hal 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan dan menyerahkan onderdil sepeda motor tersebut berupa 1 (set) Arm/garpu roda belakang warna silver, 1 (satu) pasang pedal/injakan kaki bagian belakang berwarna silver, dan 1 (satu) buah tutup kipas/magnet mesin sebelah kiri warna silver, di bengkel di Pulau Serangan tersebut. Bodi sepeda motor tersebut sempat dicat warna hitam dan plat nomor dilepas. Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN untuk kemudian diperbaiki dan dijual pada tanggal 30 April 2016 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Mini Market Coco Mart di daerah Monang Maning Denpasar Barat kepada saksi ANAK AGUNG ODIK PRASETYA Alias GUNG ODIK seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut dibagi dua untuk terdakwa TERDAKWA ANAK 2 dan saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN. Dari saksi ANAK AGUNG ODIK PRASETYA Alias GUNG ODIK lalu dijual kepada saksi I PUTU BAYU PRATAMA dengan seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Yang kemudian oleh saksi I PUTU BAYU PRATAMA bodi sepeda motor tersebut dicat warna hitam kombinasi biru abu-abu. ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 16.00 wita para terdakwa ditangkap oleh saksi I NENGHAH RAI dan saksi I NENGHAH SUKERTIA di rumah tempat tinggalnya masing-masing, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/50/IV/2016/Polsek Densel, tertanggal 14 April 2016 yang dibuat oleh saksi korban I WAYAN MIARTA.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban I WAYAN MIARTA selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria RU 120, warna merah putih (yang kemudian menjadi warna hitam kombinasi biru abu-abu), tahun 2001, No. Pol.: DK-3154-ME yang diambil para terdakwa tersebut. Dimana sepeda motor tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki dan telah dijual oleh para terdakwa. Nilai dari sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kedua pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. barang siapa;

*Hal 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

## **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai pelaku tindak pidana dan dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya, adalah Anak 1 TERDAKWA ANAK 1 dan Anak 2 TERDAKWA ANAK 2.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai.

*Hal 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan fakta hukum di atas:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 09.00 wita saksi korban I WAYAN MIARTA meninggalkan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria RU 120, warna merah putih, tahun 2001, No. Pol.: DK-3154-ME (Noka: MH8BF13BL1J-647569, Nosin: F125-ID-647846, No. BPKB: 0541628-O, STNK an. INGH LASTRA, dengan alamat Dsn. Kaleran Bungbungan, Banjarangkan, Klungkung) miliknya sendiri di halaman kos-kosan di Jl. Sastra Gg. Lele No. 1 Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dalam keadaan tanpa kunci stang, dimana saksi korban I WAYAN MIARTA pulang ke kampung halamannya di Klungkung.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 02.00 wita terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 bersama dengan saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN berkumpul di rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Ceningan Sari Gg. Palm No. 44 Sesetan, Denpasar.
- Bahwa benar oleh karena terdakwa TERDAKWA ANAK 1 tidak memiliki sepeda motor untuk dipergunakan bekerja karena sepeda motor miliknya rusak, lalu terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 lalu bersepakat untuk mencari sepeda motor untuk dipergunakan oleh terdakwa TERDAKWA ANAK 1 nantinya bekerja.
- Bahwa benar terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 lalu meminjam sepeda motor milik saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, warna hitam coklat, tahun 2016, No. Pol. DK-3392-QP (Noka: MH1JFW113GK355363 dan Nosin: JFW1E1350364) untuk dipergunakan mencari sepeda motor yang akan diambilnya.
- Bahwa benar terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 lalu pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN menuju Jalan Pendidikan lalu Jalan Sastra. Kemudian tepat di Jl. Sastra Gg. Lele No. 1 Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa TERDAKWA ANAK 1 lalu mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria RU 120, warna hijau toska, tahun 2001, No. Pol.: DK-3154-ME milik saksi korban I WAYAN MIARTA yang terparkir di halaman kos-kosan tanpa kunci stang, dengan cara terdakwa TERDAKWA ANAK 1 menaiki sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh terdakwa TERDAKWA ANAK 2 yang mendorong bagian knalpotnya dengan menggunakan kaki kiri terdakwa TERDAKWA ANAK 2 yang sambil mengendarai sepeda motor milik saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN.
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban I WAYAN MIARTA langsung dibawa ke rumah tempat tinggal terdakwa TERDAKWA ANAK 1 di Jl. Ceningan Sari Gg. Palm No. 44 Sesetan, Denpasar. Kemudian keesokan harinya sekitar jam 16.00 wita, terdakwa TERDAKWA ANAK 1 lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membongkar dan menyambungkan kabel pada kunci kontak. Lalu terdakwa TERDAKWA ANAK 1 mengendarai sepeda motor tersebut menuju bengkel di Pulau Serangan bersama dengan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 dan saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN yang mengendarai sepeda motor milik saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN.
- Bahwa benar terdakwa TERDAKWA ANAK 1 lalu menukarkan onderdil sepeda motor tersebut berupa 1 (set) Arm/garpu roda belakang warna silver, 1 (satu) pasang pedal/injakan kaki bagian belakang berwarna silver, dan 1 (satu) buah tutup kipas/magnet mesin sebelah kiri warna silver, di bengkel di Pulau Serangan tersebut. Bodi sepeda motor tersebut sempat dicat warna hitam dan plat nomor dilepas.

Hal 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terlihat jelas bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN untuk kemudian diperbaiki dan dijual.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terlihat jelas bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK 1 bersama dengan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria RU 120, warna merah putih, tahun 2001, No. Pol.: DK-3154-ME (Noka: MH8BF13BL1J-647569, Nosin: F125-ID-647846, No. BPKB: 0541628-O, STNK an. I NGH LASTRA, dengan alamat Dsn. Kaleran Bungbungan, Banjarangkan, Klungkung) milik saksi korban I WAYAN MIARTA yang saat itu terparkir di halaman kos-kosan di Jl. Sastra Gg. Lele No. 1 Sidakarya, Denpasar, dengan cara terdakwa TERDAKWA ANAK 1 menaiki sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh terdakwa TERDAKWA ANAK 2 yang mendorong bagian knalpotnya dengan menggunakan kaki kiri terdakwa TERDAKWA ANAK 2 yang sambil mengendarai sepeda motor milik saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, warna hitam coklat, tahun 2016, No. Pol. DK-3392-QP, yang kemudian dibawa ke tempat tinggal terdakwa TERDAKWA ANAK 1 di Jl. Ceningan Sari gg. Palm No. 44 Sesetan, Denpasar.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **mengambil barang sesuatu** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

### **Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah "sebagian" yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan di rumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, barang yang diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria RU 120, warna merah putih (yang kemudian berwarna hitam kombinasi biru abu-abu), tahun 2001, No. Pol.: DK-3154-ME (Noka: MH8BF13BL1J-647569, Nosin: F125-ID-647846, No. BPKB: 0541628-O, STNK an. I NGH LASTRA, dengan alamat Dsn. Kaleran Bungbungan, Banjarangkan, Klungkung) adalah seluruhnya milik saksi korban I WAYAN MIARTA.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

### **Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum), bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan

*Hal 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "Wedderrechtelijkheid" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai Wedderrechtelijkheid bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria RU 120, warna hitam kombinasi biru abu-abu, tahun 2001, No. Pol.: DK-3154-ME Nosin : F125-ID-647846 milik saksi korban I WAYAN MIARTA tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban I WAYAN MIARTA. Dan sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah untuk dimiliki oleh para terdakwa sendiri, dimana sepeda motor tersebut telah diserahkan kepada saksi HAN SIN ALFANDI untuk kemudian dijual kepada saksi ANAK AGUNG ODIK PRASETYA Alias GUNG ODIK seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut dibagi dua untuk terdakwa TERDAKWA ANAK 2 dan saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.5.Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan para terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan bersekutu yaitu terdakwa TERDAKWA ANAK 1 yang bertugas mengambil sepeda motor milik saksi korban I WAYAN MIARTA dengan cara menaiki sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 yang bertugas mengantar dan mengawasi serta mendorong bagian knalpot sepeda motor yang diambil oleh terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dengan menggunakan kaki kirinya sambil mengendarai sepeda motor milik saksi HAN SIN ALFANDI Alias HANSIN.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut diatas, maka dengan demikian terbuktilah seluruh unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Anak baik itu alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Anak baik itu alasan pembenar

Hal 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
maupun alasan penalaran maka oleh karenanya Para Anak haruslah dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan Pidana kepadanya maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan Para Anak dan hal-hal yang meringankan Para Anak :

Hal-hal yang memberatkan:

- Para terdakwa anak telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana Pencurian.

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa anak bersikap sopan di persidangan.
- Para terdakwa anak mengakui dan menyesali perbuatannya..
- Barang yang diambil telah kembali, namun tidak utuh.

Menimbang, bahwa waktu selama Para Anak ditahan sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah dinyatakan bersalah maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke - 4 , UU RI Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta Hasil Penelitian Petugas Kemasyarakatan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak I. TERDAKWA ANAK 1 dan Anak II. TERDAKWA ANAK 2, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Para Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, warna hitam coklat, tahun 2016, No. Pol. DK-3392-QP, Noka: MH1JFW113GK355363, Nosin: JFW1E1350364.

Dikembalikan kepada saksi HAN SIN ALFANDI.

- 1 (set) Arm/garpu roda belakang warna silver.
- 1 (satu) pasang pedal/injakan kaki bagian belakang berwarna silver.
- 1 (satu) buah tutup kipas/magnet mesin sebelah kiri warna silver.

Hal 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria RU 120, warna hitam kombinasi biru abu-abu, Nosin: F125-ID-647846..

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN MIARTA.

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2016, oleh I Made Pasek, SH.MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Kadek Wahyudi Ardika, SH, Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak II ; .

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ni Putu Kermayati, SH.

I Made Pasek SH.MH.

### CATATAN :

Dicatat disini bahwa Anak I. TERDAKWA ANAK 1 dan Anak II. TERDAKWA ANAK 2, Penasihat Hukum Para Anak serta Jaksa Penuntut Umum pada hari ini Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 21/Pid.Sus.Anak/2016/ PN.Dps tanggal 24 Agustus 2016 ;

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

Hal 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps